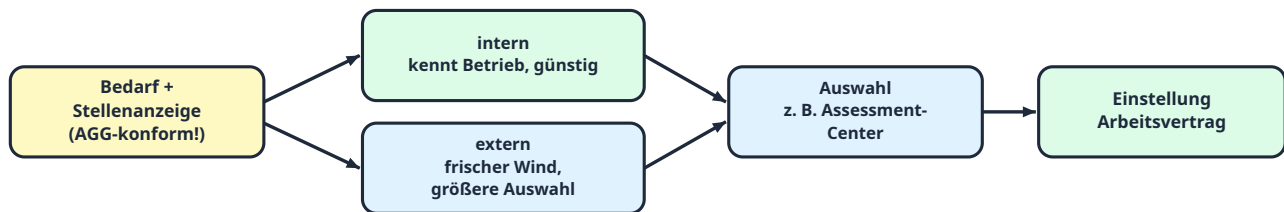


WQ Personalwirtschaft

Wahlqualifikation zu Personalbeschaffung, Stellenanzeige, Arbeitsvertrag, Assessment-Center, AGG und Beitragsbemessungsgrenze.



AGG = „Alle Gleich“: keine Benachteiligung wegen Alter · Geschlecht · Herkunft · Religion · Behinderung · sex. Identität

Auch Stellenanzeige + Absage neutral formulieren (sonst AGG-Klage auf Entschädigung)

Vertragsfreiheit begrenzt durch Mindestrechte: Mindestlohn · Urlaub · Kündigungsschutz · Entgeltfortzahlung

Merke (KRAP): Kranken-, Renten-, Arbeitslosen-, Pflegeversicherung — die vier vom Brutto abgezogenen SV.

Personalbeschaffung: intern/extern → Auswahl → Einstellung

Überblick

WQ rund um **Personalbeschaffung, -auswahl und Arbeitsrecht**. Typische Report-/Fachaufgaben: eine Stelle neu besetzen, ein Auswahlverfahren organisieren, eine Absage schreiben, ein Onboarding vorbereiten.

Merke: Personalentscheidungen musst du immer **rechtssicher** (AGG) und **wirtschaftlich** begründen können.

Intern oder extern beschaffen?

	Vorteil	Nachteil
Intern	kennt den Betrieb, motiviert, günstig	kein neues Wissen von außen
Extern	"frischer Wind", größere Auswahl	teurer, Einarbeitungsaufwand

Online-Stellenbörsen erreichen viele Bewerber, sind günstig und ermöglichen die direkte Online-Bewerbung.

Formulierungshilfe:

"Ich habe zuerst **intern** ausgeschrieben, **weil** interne Kandidaten den Betrieb kennen und schneller einsatzbereit sind. Erst danach bin ich extern gegangen."

Merke: Intern kennt, extern bringt – begründe, warum du welchen Weg zuerst wählst.

Stellenanzeige und AGG

- Die **Stellenanzeige** muss Aufgaben und Anforderungen klar beschreiben und **AGG-konform** sein.
- Das **AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz)** verbietet Benachteiligung wegen **Alter, Geschlecht, Herkunft**, Religion, Behinderung oder sexueller Identität. Wer deswegen abgelehnt wird, kann auf Entschädigung klagen.

Mini-Fall:

Prüfer: "Was ist an der Anzeige 'Junger Verkäufer gesucht' problematisch?" **Du:** "Zweifach AGG-widrig: 'jung' diskriminiert nach **Alter**, 'Verkäufer' nach **Geschlecht**. Richtig wäre 'Verkäufer (m/w/d)' ohne Altersvorgabe."

Merke: AGG = Alle Gleich – schon die Anzeige muss neutral formuliert sein.

Einstellung und Arbeitsvertrag

- **Benötigte Unterlagen:** Arbeitsvertrag, Steuer-ID/Lohnsteuerklasse, Mitgliedsbestätigung der Krankenkasse, Sozialversicherungsnummer, ggf. Arbeitserlaubnis.
- Der Staat begrenzt die **Vertragsfreiheit** durch Gesetze, die **Mindestrechte** sichern: Mindestlohn, Urlaub (BUrlG), Kündigungsschutz (KSchG), Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (EntgFG).

Formulierungshilfe (Onboarding):

"Für den neuen Kollegen habe ich vorab die Unterlagen angefordert, den Arbeitsplatz eingerichtet und die Erstunterweisung geplant."

Merke: Auch ein individueller Arbeitsvertrag darf die gesetzlichen Mindestrechte nicht unterschreiten.

Auswahl mit dem Assessment-Center

- Bewerber werden in **Gruppen- und Einzelaufgaben** verglichen (Postkorbübung, Rollenspiel, Präsentation).
- Geprüft werden Team-, Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit, Motivation, Verantwortung.

Vorteil	Nachteil
direkter Vergleich mehrerer Bewerber	aufwendig und teuer
mehrere Kompetenzen sichtbar	Stress, Verhalten nicht immer authentisch

Merke: Das Assessment-Center zeigt Kompetenzen im Vergleich – ist aber teuer und künstlich.

Absage rechtssicher formulieren

Eine Absage muss neutral und ohne diskriminierende Begründung sein – sonst droht eine AGG-Klage.

Formulierungsbaustein:

"Vielen Dank für Ihre Bewerbung und Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Nach sorgfältiger Prüfung haben wir uns für einen anderen Bewerber entschieden. Wir wünschen Ihnen für Ihren

weiteren Weg alles Gute."

Merke: Nenne in der Absage **keinen** Grund, der an ein AGG-Merkmal anknüpfen könnte.

Entgelt: vom Brutto zum Netto

- **Abzüge:** Lohnsteuer, ggf. Soli und Kirchensteuer sowie die **Arbeitnehmeranteile** zur **Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung**.
- **Beitragsbemessungsgrenze:** Höchstbetrag des Einkommens, bis zu dem Sozialbeiträge berechnet werden – darüber bleibt das Einkommen beitragsfrei.

Dialog-Beispiel:

Prüfer: "Warum ist netto deutlich weniger als brutto?" **Du:** "Vom Brutto gehen **Steuern** und die **Sozialversicherungsbeiträge** ab. Der Arbeitgeber zahlt zusätzlich seinen eigenen Anteil obendrauf."

Merke (KRAP): Kranken-, Renten-, Arbeitslosen-, Pflegeversicherung – die vier vom Brutto abgezogenen Sozialversicherungen.



Eselsbrücken

- ****"Intern kennt, extern bringt"**: interne Besetzung – Mitarbeiter kennt den Betrieb; externe Besetzung – frischer Wind von außen.**
- ****"AGG = Alle Gleich"**: Das AGG verbietet Benachteiligung wegen Alter, Geschlecht, Herkunft usw. – wichtig schon in der Stellenanzeige.**
- ****KRAP** – Kranken-, Renten-, Arbeitslosen-, Pflegeversicherung: die vier Sozialversicherungen, die vom Brutto abgezogen werden.**



Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Nenne je einen Vorteil interner und externer Personalbeschaffung.
- ☐ Welche Unterlagen benötigst du zur Einstellung eines neuen Mitarbeiters?
- ☐ Was verbietet das AGG und wer kann klagen?
- ☐ Was ist die Beitragsbemessungsgrenze?
- ☐ Warum ist die Stellenanzeige "Junger Verkäufer gesucht" rechtlich problematisch?
- ☐ Welche vier Sozialversicherungszweige werden vom Bruttolohn abgezogen?

Meine Notizen

 Video &  Podcast zum Thema: siehe App — Bereich Mündliche Prüfung → Unterricht